PREVAIQ

Multirisque Habitation

CONDITIONS GÉNÉRALES HABITATION

Édition 01/2026

PrevaIQ Assurance — société d'assurance fictive créée pour démonstration. Document sans valeur contractuelle.

CONDITIONS GÉNÉRALES HABITATION

1. VOTRE CONTRAT

Article 1.1 — Composition du contrat

Votre contrat Multirisque Habitation se compose des présentes conditions générales, qui décrivent les garanties et leurs limites, et des conditions particulières, qui précisent votre situation, la formule choisie (Essentiel, Confort ou Confort Plus), les capitaux assurés et le montant des franchises. Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.

Article 1.2 — Objet du contrat

Le contrat garantit les dommages subis par vos biens immobiliers et mobiliers situés à l'adresse du risque, votre responsabilité civile d'occupant et de particulier, ainsi que l'assistance et la protection juridique selon la formule souscrite.

Article 1.3 — Formules proposées

Garantie	Essentiel	Confort	Confort Plus
Incendie, explosion, foudre	Oui	Oui	Oui
Dégâts des eaux et gel	Oui	Oui	Oui
Tempête, grêle, neige	Oui	Oui	Oui
Catastrophes naturelles et technologiques	Oui	Oui	Oui
Vol et vandalisme	—	Oui	Oui
Bris de glace	—	Oui	Oui
Dommages électriques	—	Option	Oui
Mobilier en valeur à neuf	—	—	Oui
Relogement et assistance	7 nuits	15 nuits	30 nuits

2. DÉFINITIONS

ASSURÉ : le souscripteur, son conjoint ou partenaire, les personnes vivant habituellement à son foyer et leurs enfants mineurs.

BÂTIMENT : les constructions à l'adresse du risque, y compris les aménagements immobiliers, clôtures, murs de soutènement et installations fixes.

MOBILIER : les meubles, vêtements, appareils et objets usuels appartenant à l'assuré, à l'exclusion des véhicules à moteur.

OBJETS DE VALEUR : bijoux et objets en métal précieux de plus de 1 500 € pièce, ainsi que les tableaux, collections et objets d'art.

FRANCHISE : somme restant à la charge de l'assuré pour chaque sinistre.

VÉTUSTÉ : dépréciation d'un bien due à l'âge, l'usage ou l'entretien.

VALEUR À NEUF : prix de reconstruction ou de remplacement par un bien neuf équivalent, au jour du sinistre.

SINISTRE : réalisation d'un événement susceptible de mettre en jeu les garanties ; l'ensemble des dommages issus d'une même cause constitue un seul sinistre.

TIERS : toute personne autre que l'assuré.

3. LES GARANTIES DE VOS BIENS

Article 3.1 — Incendie et événements assimilés

Nous garantissons les dommages matériels causés par l'incendie, l'explosion, la foudre, la chute d'appareils

aériens, le choc d'un véhicule terrestre identifié et les fumées accidentelles.

Article 3.2 — Dégâts des eaux et gel

Nous garantissons les dommages causés par les fuites et ruptures accidentelles de conduites non enterrées, de chéneaux et gouttières, les débordements d'appareils à effet d'eau, les infiltrations accidentelles par les toitures et joints d'étanchéité, ainsi que le gel des canalisations intérieures. Les frais de recherche de fuite sont pris en charge jusqu'à 2 000 €.

Les sinistres entre occupants d'un même immeuble sont réglés selon la convention IRSI : l'assureur de l'occupant du local sinistré gère le dossier et exerce les recours. Un constat amiable dégât des eaux doit être établi avec le voisin concerné. Franchise : **250 €** par sinistre.

Sont exclus :

- les dommages dus à un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ;
- les remontées capillaires, condensations et humidité permanentes ;
- les infiltrations par les murs et façades ;
- le coût de réparation des appareils à l'origine de la fuite.

Article 3.3 — Vol et vandalisme (formules Confort et Confort Plus)

Nous garantissons la disparition, la destruction ou la détérioration du mobilier à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol commis par effraction, escalade, usage de fausses clés, agression ou introduction clandestine, ainsi que les actes de vandalisme commis à l'intérieur des locaux. Le dépôt de plainte dans les 48 heures est obligatoire. Les objets de valeur sont garantis dans la limite de 30 % du capital mobilier.

Article 3.4 — Tempête, grêle et poids de la neige

Nous garantissons les dommages causés au bâtiment et au mobilier par l'action directe du vent ou le choc d'un objet projeté par le vent, lorsque ce phénomène détruit ou endommage un nombre important de bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes, ou atteint une vitesse supérieure à 100 km/h. Sont également garantis les dommages de grêle et de poids de la neige sur les toitures, ainsi que les dommages de mouille causés par la pluie ou la neige pénétrant à l'intérieur dans les 48 heures suivant la destruction partielle du bâtiment.

Franchise événements climatiques : **300 €** par sinistre.

Sont exclus :

- les dommages aux clôtures, stores, antennes et vérandas non conformes aux règles de l'art ;
- les dommages aux bâtiments en cours de construction non clos et couverts ;
- les dommages dus à un défaut d'entretien de la toiture.

Article 3.5 — Bris de glace (formules Confort et Confort Plus)

Nous garantissons le bris accidentel des vitrages, vérandas, inserts de cheminée, plaques vitrocéramiques et panneaux solaires, frais de pose et de clôture provisoire compris.

Article 3.6 — Dommages électriques

Nous garantissons les dommages causés par la foudre ou une surtension aux appareils électriques et électroniques et aux installations électriques. L'indemnité tient compte d'une vétusté de 10 % par an au-delà de deux ans, plafonnée à 70 %.

4. LES ÉVÉNEMENTS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Article 4.1 — Catastrophes naturelles

Conformément aux articles L.125-1 et suivants du Code des assurances, nous garantissons les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation, coulée de boue, sécheresse et réhydratation des sols, mouvement de terrain, submersion marine), lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel publié au Journal officiel.

Vous devez déclarer le sinistre au plus tard 30 jours après la publication de l'arrêté. La franchise légale est de

380 € pour les habitations (1 520 € pour les dommages liés à la sécheresse), modulée par la réglementation en vigueur dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques.

Article 4.2 — Catastrophes technologiques

Nous garantissons, en application de l'article L.128-1, la réparation intégrale des dommages causés à votre habitation par un accident industriel ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe technologique.

Article 4.3 — Attentats et actes de terrorisme

Les dommages matériels directs causés par un attentat ou un acte de terrorisme sont garantis dans les limites fixées aux conditions particulières (article L.126-2).

5. VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE

Article 5.1 — Responsabilité civile vie privée

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de sa vie privée, y compris du fait de ses enfants, de ses animaux domestiques et de ses préposés. Plafond : 10 000 000 € pour les dommages corporels, 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels.

Article 5.2 — Responsabilité civile occupant

En qualité de locataire ou de propriétaire occupant, nous garantissons votre responsabilité envers le propriétaire, les voisins et les tiers en cas d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux ayant pris naissance dans votre logement.

6. L'ASSISTANCE ET LES SERVICES

Article 6.1 — Relogement

Lorsque le logement est rendu inhabitable par un sinistre garanti, nous prenons en charge les frais d'hébergement provisoire pour la durée prévue par la formule (7, 15 ou 30 nuits), dans la limite de 120 € par nuit, ainsi que les frais de déménagement et de garde-meubles.

Article 6.2 — Assistance d'urgence

Un service d'assistance joignable 24h/24 au 09 72 12 34 56 organise l'intervention d'un serrurier, d'un plombier ou d'un électricien pour mettre les lieux en sécurité, et le gardiennage des locaux si nécessaire.

7. FRANCHISES ET PLAFONDS

Article 7.1 — Franchises

Événement	Franchise par sinistre
Franchise standard (incendie, vol, bris de glace, dommages électriques)	300 €
Dégâts des eaux et gel	250 €
Tempête, grêle, neige (événements climatiques)	300 €
Catastrophes naturelles (franchise légale)	380 €
Catastrophes naturelles — sécheresse	1 520 €
Responsabilité civile	Néant

Article 7.2 — Plafonds

Les capitaux mobiliers et les plafonds par garantie figurent aux conditions particulières. Les dommages au bâtiment sont indemnisés à hauteur du coût de reconstruction, sans plafond, pour les propriétaires occupants.

8. VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

Article 8.1 — Déclaration et délais

Vous devez déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés (2 jours ouvrés en cas de vol, 30 jours après la publication de l'arrêté pour une catastrophe naturelle), par téléphone, depuis votre espace assuré ou par courriel à sinistres.habitation@prevaiq.example.fr. Le non-respect de ces délais entraîne la déchéance de garantie si le retard nous a causé un préjudice.

Article 8.2 — Mesures et justificatifs

Vous devez prendre toutes les mesures pour limiter l'ampleur des dommages, conserver les biens endommagés jusqu'à l'expertise et nous transmettre : photographies, factures ou justificatifs d'achat, devis de réparation, constat amiable dégât des eaux le cas échéant et récépissé de dépôt de plainte en cas de vol ou de vandalisme.

Article 8.3 — Fausse déclaration et fraude

Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou le montant du sinistre, ou utilisez des documents inexacts, vous perdez tout droit à indemnité pour ce sinistre. Nous pouvons en outre résilier le contrat et réclamer le remboursement des sommes déjà versées. Les dossiers présentant des incohérences peuvent être transmis à notre service de lutte contre la fraude.

9. EXPERTISE ET INDEMNISATION

Article 9.1 — Expertise

Les dommages sont évalués de gré à gré ou par un expert que nous mandatons. En cas de désaccord, chaque partie désigne son expert ; à défaut d'accord, un troisième expert est désigné, les frais étant partagés par moitié.

Article 9.2 — Calcul de l'indemnité

Le bâtiment est indemnisé en valeur à neuf, la part de vétusté excédant 25 % restant à votre charge, sous réserve de reconstruction dans un délai de deux ans. Le mobilier est indemnisé vétusté déduite, sauf en formule Confort Plus (valeur à neuf pour les biens de moins de cinq ans). La franchise est déduite de l'indemnité.

Article 9.3 — Délai de paiement

L'indemnité est versée dans les 30 jours suivant l'accord sur son montant, ou dans les 3 mois suivant la remise de l'état estimatif ou la publication de l'arrêté pour une catastrophe naturelle.

10. LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Article 10.1 — Formation, prise d'effet et durée

Le contrat est formé dès notre accord sur votre demande de souscription. Il prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, pour une durée d'un an, et se renouvelle ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf résiliation.

Article 10.2 — Vos déclarations

Le contrat est établi d'après vos réponses aux questions que nous vous posons. Vous devez déclarer en cours de contrat, dans les 15 jours où vous en avez connaissance, toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque ou en crée de nouveaux (article L.113-2 du Code des assurances).

Article 10.3 — Sanctions des fausses déclarations

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L.113-8). Une omission ou inexactitude non intentionnelle entraîne, selon le moment où elle est constatée, une augmentation de cotisation, la résiliation du contrat ou une réduction proportionnelle de l'indemnité (article L.113-9).

Article 10.4 — Cotisation

La cotisation est payable d'avance, annuellement ou selon le fractionnement convenu. À défaut de paiement dans les 10 jours de l'échéance, nous pouvons, par lettre de mise en demeure, suspendre les garanties 30 jours après son envoi puis résilier le contrat 10 jours plus tard (article L.113-3).

Article 10.5 — Résiliation

Vous pouvez résilier le contrat à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois, puis à tout moment après la première année (article L.113-15-2), ainsi que dans les cas prévus par la loi (changement de situation, vente du bien, augmentation de cotisation). Nous pouvons résilier après sinistre, pour non-paiement ou pour aggravation du risque, dans les conditions légales.

11. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11.1 — Prescription

Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L.114-1 à L.114-3), délai interrompu par une des causes ordinaires d'interruption, la désignation d'un expert ou l'envoi d'une lettre recommandée.

Article 11.2 — Subrogation

Après paiement de l'indemnité, nous sommes subrogés dans vos droits contre le responsable du dommage, à concurrence des sommes versées (article L.121-12).

Article 11.3 — Réclamations et médiation

Pour toute réclamation, contactez votre conseiller ou le service réclamations PrevaIQ (09 72 12 34 56). Nous accusons réception sous 10 jours ouvrables et répondons sous 2 mois. En cas de désaccord persistant, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de l'assurance.

Article 11.4 — Données personnelles

Vos données sont traitées pour la gestion du contrat, la prévention de la fraude et le respect de nos obligations légales, conformément au RGPD. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition auprès du délégué à la protection des données de PrevaIQ Assurance.

Article 11.5 — Autorité de contrôle

L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).